

עין משפט
נר מצוה

קיא:

ולמאן דדריש צעל משארו אינטערך לעצור עליו צשני לאזין ומיהו קשה לרשצ"א דלמאי אינטערך הכא היקשא דמטות כיון דשמעינן מואס אין לו צת^א ומלא מסוב דצן יורש את אמו מיפוק ליה מקל וחומר דצן קודם לצת והשאת לא אמר דיו כיון דמפרך ק"ו ומיהו פלוגתא

היא כצילד הרגל (ב"ק דף כה). דליכא מ"ד אפילו היכא דמיפרך ק"ו אמר דיו ומיהו אפילו למ"ד לא אמר דיו איכא למימר דמילתא דלתיא צק"ו טרם וכתב לה קרא: **לָךְ מִשְׁפָּט הַבְּבוּרָה**. השתא לא שייך למיפרך אפילו צלא הנך קראי דלעיל ואימא ה"מ צנחור שנשא אלמנה מדכמינ משפט הצכורה משמע דלא שייך משפט הצכורה אלא צנאש וקרא דלעיל אתי לדרשא אחרימינ^ג:

הוא יורש אותה. משמע ליה מיעוטא מדלא כמינ וירשה ומדכמינ אותה משמע מיעוט דאין היא יורשת אותו ועוד דלגמרי וירש אותה מיותר דמשאלו שמעי' מרתי דכיון שהיא יורשת אותו מטעם שהיא שאלו גם הוא יירשנה מטעם שאלו ומיהו קשה דלמאי אינטערך כלל מיעוט דמדקפיד צסיצת הצעל ולא קפיד צסיצת האשה משמע דלמינא יורשת אותו:

^דלמינא יורשת אותו:

^העל ד' מה שאין כן בשאר

בדברים: אמר ליה ר' יהודה לר' ינאי מנין שבין קודם לבת (א) כלומר אף מטה האם בכור נוטל פי שנים בכנסי האם: אמר ליה לשמעיה גוד. כלומר (ג) עבור זה רוצה ללמוד שאני אומר לו דבר של טעם והוא מקתנר כנגדי (אמר ליה) אפי"כ טעמא מאי אינו נוטל פי שנים בכנסי האם וכי': הכי נמי דשקיל. הוואיל דבכור מן

האב הוא: ואימא (הוא) הני מילי באילמון שנשא

בתולה דקרינן ביה דבכור שלו שיהיה לו קודם לכן נוטל פי שנים דאדנו בעינן ולא אותה אבל בחור שנשא בתולה דאדנו ואותה הוא הכי נמי דשקיל פי שנים בכנסייה: לאיש ולא לאשה.

האם פי שנים:

פִּסְקָא האיש את אשתו יורש אבל היא אינה יורשת אותו. והא קראי וירשת הכי כתיבי כי אם ונתתם את נחלתו לשאור ומשע אשתו יורשתו ואין הוא יורש אותה: אמר אביי תריץ. לקראי הכי ונתתם את נחלתו לקרוב אליו ואת שאורו הוא יורש אותה דמשמע הוא יורשה: אמר רבא כמה סכינא חריפא מוסקי קראי. כלומר הכי מצנין לפסוקי קראי דכתיבי אלא גורעין ו' דנחלתו ולי' דלשאור ומוסיפין אדדי דהורשין לו דמשמע הוא יורשה: והאי תנא מיינה ליה מהכא. מסיפיה דקרא דבעל יורש את אשתו: וירש אותה כי ר' יוסמאנאל אומר אינו צריך. לאפוקי מהכא דהבעל יורש את אשתו משום דמורכתא אחרימי מצנין למירשד. הרי הוא אומר וכל בת יורשת נחלה ממנו בני ישראל לא' ממשפחת מטה אביה תהיה לאשה. היאך בת אחת יורשת שני מטות אלא שהיתה משבט ראובן וכשעת נישואיה שנישאת לשבט שמעון הווי לו אחין הראובן לירש את אביה דאי לא הווי לה אחי לא צביא לראובניכ לישב את משום דכתי' לא תסוב נחלה מטה למטה אחר. והשתא לאחר נישואיה איתרמי דמת אחיה בלא בנימ ונפלה לה נחלת אביה בירושה והוה לה בת אח' משבט ראובן ומשבט שמעון ולא כן ומת אבי' וירשתו הבת ועכשיו הנכסים גרעין בחזקת שבט שמעון כל זמן שלא נישאת ולפיכך הוזהרה תורה שלא להתשא לשבט אחר כי אם למשפחת מטה אביה לפי שאם תנשא לאחד משבט אחר היתה ניסבת תחת

מטה למטה לפי שאם תנשא לאחד משבט אביה כי הכי דיריש לאשתו וקיימי נכסים בחזקת שבט אביה. ואיכא למישמע מהכא דפרשום הכי הוזירי שלא להינשא לשבט אחר דבהסיבת הבעל הכתוב מדבר דכיון דבעל יורש את אשתו היה ניסבת נחלה ותיפשוט לך מהא דבעל יורש את אשתו: או אינו אלא בהסיבת הבן. כלומר או אומר אני שאמר הכתוב לאחד משבט אומר לא תסוב נחלה לבני ישראל ואומר לא תסוב נחלה ממטה. תלתא קראי דכתיבי בהסיבה למה לי אלא לאו לשמעינן דבעל יורש את אשתו: וכו'.

יש נוחלין

פרק שמיני

בבא בתרא

אמר ליה רבי ינאי לשמעיה גוד. משוך אותי ולאך: **לוי דין רואה למילף.** אלא להקשות דברים שאינן לריכין כלומר דדבר קל הוא למדך דלנקמן: **ואימא הני מילי.** דאין נוטל: **צנחור שנשא אלמנה.** שהיו לה צנים מאיש אחר הילכך לו ולא לה דהוי ראשית אונו ולא

ראשית אונה אצל צנחור שנשא בתולה דהוי אונו ואונה הכי נמי דשקיל צנכסי האם פי שנים: **אזנו ולא אונה.** דמנאי למיכתב ראשית און דלנקמן והלכך אפילו צצמולה דהוי ראשית אונה לא שקיל חלק צכורה: ומקשינן האי ראשית אונו אינטרך לדרשא אחרנינא לאשמעינן דהצא אחר נפלים שילדה אמו לפניו הרצה נפלים כגון נולדו ממתי או צן מ' חיים וזה נולד אחריהם הוי צכור לנחלה דאע"ג דלא הוי צכור לכהן דצפטר רחס תלא רחמנא^ג וזה לא פטר את הרחס אפילו הכי הוי צכור לנחלה דנולד ראשון שלצו דווה עליו אם ימות תלא רחמנא וזה שנולד אחר הנפלים הוא ראשון שלצו דווה עליו אם ימות דצן קיימא הוא אצל נפלים קמאי אין לצו דווה עליהן: **יאל נפל שאין לצו דווה עליו.** ולא יהא קרוי צכור לנחלה לעשות פשוט אותו הצא קרא דקאמר אונו ולא אונה ה"ק אם הוא צמור שנשא אלמנה דראשית אונו נוטל פי שנים צכל אשר ימלא לו אצל לא אונה שאם הוא אלמון שנשא בתולה דליכא אונה למוד אינו נוטל זה פי שנים אצל היכא דהוי גס אונו כגון צמור שנשא בתולה אימא מגו דשקיל פי שנים צצלו שקיל נמי פי שנים צשלה דהוי צכור לנחלה צין לאצ צין לאם דליכא לאוקמי מיעוטא דאזנו ולא אונה אלא צמאי דדמי למעוטי טפי כגון היכא דליכא ראשית און משני דרדיין: **לו משפט הצכורה.**

האי לו דריש ליה לגצי אצ לומר שמשפט הצכורה צנכסי האיש ולא צנכסי האשה. והכא ליכא למימר הני מילי צצנחור שנשא אלמנה דלעיל דמדקאמר משפט הצכורה כלל הוא שכלל דיני צכורה צנכסי איש ולא צנכסי אשה: **והאיש יורש את אשמו.** אפילו היכא דליכא צן ששרי הצעל אינו קרוב לה כשאר קרובים שלה ממשפחתה ואפילו הכי אמרינן שהוא יורש את אשמו הלכך ודאי לקדם צן קרובים שלה הוא דלמרינן דצעל יורש ולא הס: **מנהני מילי.** דהאיש נוחל את אשמו ולא מנחיל: שארו. ונתתם את נחלתו לשאלו וז אשמו דכדמינ (נצאשית ג) והיו לצצר אחד. ולאן דלכמינ לעיל מייניה ואם אין אחים לאציו קאי אלא מילתא צנאפי נפשה היא. והאי דכמינ הקרוב אליו מסקנא דמילתא דההוא קרא הוא דכמינ ואם אין אחים לאציו: **יכול אף היא סירשנו.** דעיקר פשטיה הכי משמע ונתתם את נחלתו לשאלו לאשמו ונדרישיה לקרא הכי ונתתם את נחלתו אם ימות לשאלו וגם הוא יירש שאלו אם תמות היא: **פ"ל יורש אוהס.** דמנאי למיכתב וירש צלא אותה דהוה שמעינן מקרא דהוא יורשה והיא יורשמו דכפרישית ונתתם את נחלתו לשאלו וירש קרי ציה ונתתם נחלתו לשאלו וקרי ציה נמי שאלו יורש שהוא יורש את אשמו הלכך כתב רחמנא אותה למעוטי שהיא לא תירשנו ואתא לגלויי ארישא דקרא דכמינ ונתתם את נחלתו לשאלו דמיציע לן לפרושי דצעל יורשה דלנקמן: **והא קראי לאו הכי סריצי.** דכמינ ונתתם את נחלתו לשאלו דמשמע שהאשה יורשת את צעלה: **ונתתם אם נחלתו להקרוב אליו.** דהקרוב קרוב קודם: **שארו וירש אוהס.** מילתא אחרימי היא דאשמו יירשנה צעלה: **מפסקא קראי.** שאתה מסרם התיצות לעשות שאלו המוקדם מאוחר והקרוב אליו שהוא מאוחר אתה עושה מוקדם^ט: **אלא אמר רבא ה"ק ונתתם אם נחלם שאלו לו קסבר גורעין ומוסיפין ודורשין.** גרע וי"ו מנחלתו ולמ"ד מלשאלו ומוסיפין שתי אותיות הללו וז על גצ וז לעשותו מיצה אחת והיא לו ודרוש הכי ונתתם את נחלת שאלו לו. ולאן דוקא מגרע ומוסיף דאם כן רבא נמי סכינא חריפא הוא אלא פשטיה דקרא איכא לפרושי כאליו גורעין ומוסיפין ודורשין דהכי משמע ונתתם את נחלתו כלומר תתנוה לזה האיש שתהיה נחלתו: **לשאלו.** כלומר על מי מנזיה אזי ונתתם את הירושה להיות נחלתו לשאלו לאותו האיש שאשה זאת שאלו כלומר נחלת האשה תתנו לצעל. אי נמי איכא למימר דלא חשיב פיסוק קראי אלא צהקדמת מיצות שלימות להקדים הקרוב לשאלו אצל צשינוי אותיות ליכא פיסוקי קראי וברי הוא כמו שכתוב ונתתם את נחלת שאלו לו וירש אותה אהני לו לאשמעינן דירש את אשמו והאני אותה למעוטי אשה שאינה יורשת לצעלה וממילא שמעינן דלריך לגרוע ולהוסיף ולדרוש ראשו של פסוק כמו שאמרנו דלא תקשי ראשו לסופו: **והאי פנא.**

(א) דצי ר' ישמעאל: מייסי לה. לצעל שירש את אשמו: **וירש אוהס.** משום דעיקר דרשא נפקא לן לעיל מוירש אותה הלכך נקט ליה דליארו מגלי עליה דרישיה דקרא לפרושי שהצעל יורש את אשמו: **אינו לריך.** דלית ליה גורעין ומוסיפין ודורשין ומוקי לה צשאלו זה האצ כדאמר צריס פירקא [דף קא:] **צסיצם הצעל הכסוב מדצר.** כלומר צצציל הסצת נחלה ממטה למטה על ידי הצעל שירש את אשמו והוא מצבט אחר ונמנא שהסוצה משבט לשבט צכך דצר הכתוב והקפיד שלא מנשא למטה אחר אלא לאחד ממשפחת מטה אציה כיצר אם מנשא אשה מצנות שצט ראובן לאחד משבט שמעון והיא הינה אציה צן אלא אותה הצת לכשתמות יירשנה צעלה ונמנאצת נחלת שצט ראובן הוסצה לשבט שמעון לפיכך והיירה תורה שלא מנשא צת יורשת אלא לאחד ממשפחת מטה אציה מכאן שהצעל יורש את אשמו. ולקמייה אחר אצל הצעל איכא למימר דלא ירית מיצט הנחלה לשבט שלו וצצציל סיבת הצעל לא אוהר רחמנא להנשא לשבט שלה שלה אלא צצציל סיבת צנה: **[וואומר].** לקמייה [שם] מפרש מאי ואומר: **צנצצט פנחם צנו.** מכלל דלא היתה של אלעזר: **מנין היה לו לפנחם.** שום קרקע אלא אם כן ירשה מאציו: **וירשה.** ולקמייה [שם] פריך דלמא וצן מיצצן: **ויהי לו.** ליחזיר ולא לשגוצ דכמינ לעיל מייניה ותלד לו את שגוצ והתם הוה ליה למכתב ויהי לו וגו' אלא ליחזיר קאי ועוד דכמינ צמרייה ויקח גשור וארם את חות יחזיר מאתם וגו':

^{וכי} דהא ממשפחתו כמינ, אלא ה"ק ונתתם את נחלתו לקרוב אליו ממשפחתו, ושאלו שהיא אשתו הוא יורש אותה (ב"ב סב).

^דהא ממשפחתו כמינ, אלא ה"ק ונתתם את נחלתו לקרוב אליו ממשפחתו, ושאלו שהיא אשתו הוא יורש אותה (ב"ב סב).

מסורת הש"ס

(א) (נדה כג:.) (ב) (נבסרות גכ:.) (ג) (לעיל קט:.) (ד) (נמוכות עד. ערפין כו:.) (ה) (יומא מת. ונחסי כה. צכורות מד: עי' צערוך ערך גרע אי' שכתב ציאלר יפה צשם רבינו חננאל, א) (ב"ב מב:.) (ו) (נבסרות מז:.) (ח) גליון אע"ג דלרנא נמי הקרוב אליו קאי דלעיל ל"ק ליה אלא לאציו דלריך לאוקמה דלנצתריה והקרוב אליו דלעיל ומפסיק צלמנע הנזווי וסדי נמי למ"ד דלשאלו על הקרוב ע"כ, ט) גליון הקסא ר"א כיון דמזווי ולא אוה ממעטינן אלמון שנשא בתולה ומתקמא מאסר ימלא לו ממעט אפי' צמור שנשא בתולה ונראה דלעולם הוה מוקמינן ליה צצמור שנשא אלמנה דלא שמעינן ליה מאלמון שנשא בתולה דה"א דהיכא דהוי אונס אפי"ג דלא הווי אונס טוטל פי שנים ימיוו דשקיל דדייה שקיל דידע ע"כ,

תורה אור השלם

1 י את הבכר לו פי שנים בכל יפירי לָתֵת לוּ פִּי שְׁנַיִם בְּכֹל אִשָּׁר יִקְרָא לוּ כִּי הוּא רֵאשִׁית אֹנוּ לוּ מִשְׁפָּט הַבְּבוּרָה: דברים כא יז 2 ואם אין אחים לאָבִיו ונתתם את נַחֲלָתוֹ לְאָחִיו הַקָּרִיב אֵילֵיו מִמִּשְׁפַּחְתּוֹ וְקָרַשׁ אֵתָּה וְהָיָה לְבִנִּי יִשְׂרָאֵל לְחֶקֶת מִשְׁפָּט כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְיָ אֶת מֹשֶׁה: מדבריו כז יא

3 וכל בת יִירָשֶׁת נַחֲלָה מִמִּטּוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְאָחִיו מִמִּשְׁפַּחַת מֹטֶה אֲבִיהָ תִּהְיֶה לְאִשָּׁה לְמַעַן יִירָשֶׁת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אִישׁ נַחֲלָת אֲבִיהֶן: מדבריו לו ח 4 וְלֹא תִסַּב נַחֲלָה לְבִנִּי יִשְׂרָאֵל מִקִּטְהָ אֵת מֶטֶה כִּי אִישׁ בְּנִיחָלָת מֹטֶה אֲבִיהִיו יִרְבֹּקוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל:

5 וְלֹא תִסַּב נַחֲלָה מִמִּטּוֹת בְּנֵי יִרְבֹּקוּ מִטּוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: מדבריו לו ט 6 וְאֵלֶּעָזָר בֶּן אֲהֲרֹן מֵת בְּנֹו אִשָּׁר נָתַן לוֹ בְּדֶר אֲפִרְחֵי: ויהי שני כל יָגוֹב וְהוּלִיד אֶת יֶאֱזִיר וְהָיוּ לוֹ עֶשְׂרִים וְשָׁלוֹשׁ עָרִים בְּאֶרֶץ הַגִּלְעָד: דברים א' חיים א כב

הגהות הב"ה

(א) רשב"ם ד"ה והאי מנא ר' ישמעאל כ"ל וזכית דני נמנח:

מוסף רש"י

מי שלצו דווה עליו. לצ אלו ממאכל על מותו הוא דחשיב לענין תלה (נדח כג). לו משפט הבבורה. משעם דלדדייה קאי, כלומר צנכסי משפט הצכורה ולא צנכסי אשמו (בבורות ג). שארו וז אשור. דכדמינ והיו לצצר אחד, ומציו נמי שאלה כסותה וענתה לא יגרע (דעיר סק). בענין זה (נמוכות עד) כלומר דדריש סופא דקרא לירשא (שם מבתי) הא לא תמיני הכי (דערין כג). גורעין ומוסיפין ודורשין. גורעין אות מחינים וז ומוסיפין על מיצה וז דורשין (יומא מח. ובוהים כה). וירש אותה. ונתתם את נחלתו לשאלו הקרוב אליו וגו' שאלו וז אשמו, והא ליכא למימר דלדדייה נימצי ירשתי דדיה,

^{וכי} דהא ממשפחתו כמינ, אלא ה"ק ונתתם את נחלתו לקרוב אליו ממשפחתו, ושאלו שהיא אשתו הוא יורש אותה (ב"ב סב).

הא ממשפחתו כמינ, אלא ה"ק ונתתם את נחלתו לקרוב אליו ממשפחתו, ושאלו שהיא אשתו הוא יורש אותה (ב"ב סב).

(א) מנין שכן קודם שנת כלומר אף צמטה האם א"ל אי מה מטה הכי אף מטה האם צכור נוטל וכו'.

(א) מנין שכן קודם שנת כלומר אף צמטה האם א"ל אי מה מטה הכי אף מטה האם צכור נוטל וכו'.